دبیرخانه
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
شماره: ۵۶۲۰/۳/۱۲
تاریخ: ۱۴۰۵/۵/۶

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه

مشخصات سند
عنوان سند: تفاهم‌نامه سه‌جانبه هزینه کرد اعتبارات بند (ث) تبصره (٤) قانون بودجه سال ١٤٠٤ (مانده اعتبارات سال ١٤٠٢)

بهار ١٤٠٥

دانشگاه علامه طباطبائی
۱۳۳۶

مقدمه

در راستای تأمین نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه کشور توسط ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و به منظور هزینه‌کرد اعتبارات **شرکت نفت و گاز پارس با استناد به موافقت وزیر محترم نفت با نامه شماره ٦٢٧٢٣٦ مورخ ١٤٠٤/١٢/٢٥** (تصاویر پیوست) از محل بند (ث) تبصره (٤) قانون بودجه سال ١٤٠٤ (مانده اعتبارات سال ١٤٠٢)، این تفاهم‌نامه سه جانبه فی‌مابین دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی دبیرکل شورای عالی جناب آقای **دکتر پیمان صالحی** (که از این پس دبیرخانه نامیده می‌شود)، **دانشگاه علامه طباطبایی با شناسهٔ ملی ١٤٠٠٣١٢٢٨٠٥**، به نمایندگی جناب آقای **شجاع احمدوند** که از این پس دانشگاه نامیده می‌شود)، و **وزارت نفت** به نمایندگی معاون مهندسی، پژوهش و فناوری جناب آقای **دکتر امید شاکری** (که از این پس وزارت نامیده می‌شود)، در تاریخ ١٤٠٥/٠٣/٣٠ منعقد و بین طرفین مبادله می‌گردد.

این تفاهم‌نامه ذیل آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (٤) قانون بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور (مصوب ١٤٠٤/١٢/١٥ هیئت وزیران) و اصلاحیه تبصره ٢ ماده ٥ آیین نامه مذکور (مصوب ١٤٠٤/٠٥/٢٩ هیئت وزیران) منعقد شده است.

ماده ١: موضوع تفاهم‌نامه

همکاری در اجرای طرح پژوهشی **" آسیب‌شناسی، تحلیل و ارائه راهکارهای اجرایی جهت بهره‌مندی حداکثری شرکت‌های تابعه وزارت نفت از ظرفیت‌های اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه "** (براساس پیشنهاده پیوست که در جلسه مورخ ١٤٠٥/٠٣/٠٣ به تایید رسیده است و جز لاینفصل تفاهم نامه حاضر می‌باشد).

ماده ٢: اهداف

هدف اصلی:

بهره‌مندی حداکثری شرکت‌های تابعه وزارت نفت از ظرفیت‌های اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

اهداف فرعی:

١. افزایش تعداد شرکت‌های بهره‌مند از مشوق مالیاتی
٢. کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها (به‌واسطه ساده‌سازی فرایند و نیز ارائه طرح‌های قوی‌تر)
٣. افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های زیرمجموعه
٤. تقویت زنجیره ارزش و ارتقای رقابت‌پذیری

تمامی محتوای موجود در این سند متعلق به دبیرخانه شورای عالی عتف بوده و هرگونه نشر، تکثیر و جابجایی آن بدون اخذ مجوز از مسئولین مربوطه مجاز نمی‌باشد.

ماده ۳: تعهدات مالی

کل مبلغ تفاهم نامه حا ضر به میزان ٤٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال از طریق سامانه ساتع و مطابق با فرآیند اجرایی این سامانه و از محل منابع بند (ث) تبصره (٤) قانون بودجه سال ١٤٠٤ (مانده اعتبارات سال ١٤٠٢) به صورت مندرج در ماده ٤ به درآمد اختصاصی دانشگاه علامه طباطبایی به شماره ٤٠٠١٠٧٣٥٠٣٠٠٨٧١٤ (شمارهٔ شبا IR٤٦٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠٧٣٥٠٣٠٠٨٧١٤، نزد بانک مرکزی ج.ا.ا با شناسه واریز ٣٢٩٠٧٣٥٧٤١٤٠١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٣ واریز می‌گردد.

ماده ٤: نحوه پرداخت

مبلغ تفاهم‌نامه پس از ارائه گزارش مجری و تایید ناظر و دبیرخانه، به شماره حساب دانشگاه اعلام شده در ماده ٣ واریز خواهد شد. از این مبلغ در صورت درخواست دانشگاه، ٢٥ درصد به عنوان پیش‌پرداخت به حساب دانشگاه واریز می‌شود.

ماده ٥: تعهدات دانشگاه

١-تمامی مراحل طرح مطابق شرح خدمات قید شده در تفاهم نامه و مطابق با زمانبندی پیش‌بینی شده اجرا می‌شود.

٢- هرگونه پرداخت به دانشگاه، پس از تأیید گزارش‌های پیشرفت، توسط ناظر و تایید دبیرخانه صورت می‌گیرد. دانشگاه قبل از اخذ تأییدات لازم اجازه پرداخت به مجری یا مجریان علمی قرارداد را نخواهد داشت.این بند مشمول بند پیش پرداخت دانشگاه به مجریان علمی طرح نمی‌باشد و صرفا مشمول مراحل فازهای اجرایی پروژه خواهد بود.

٣-طبقه‌بندی پروژه‌های موضوع تفاهم‌نامه عادی بوده مگر در موارد استثنایی که قرارداد از سوی کارفرما محرمانه اعلام گردد. در این صورت مؤسسه مجری تحت پروتکل‌های محرمانگی کارفرما در اجرای تفاهم نامه اقدام خواهد نمود.

تبصره : در صورتیکه به هر دلیلی پروژه بصورت ناموفق مختومه اعلام شود، خدمات انجام شده و تایید شده به هزینه قطعی لحاظ خواهد شد و بقیه بخش‌های انجام نشده براساس توافق طرفین اقدام خواهد شد.

ماده ٦: تعهدات دبیرخانه

١-پرداخت بموقع مبلغ تفاهم نامه به دانشگاه براساس ماده ٤ این تفاهم نامه و همچنین گزارش پیشرفت مراحل پروژه

٢-دبیرخانه موظف به پرداخت ها بعد از تایید ناظر علمی و دبیرخانه به حساب دانشگاه می باشد.

٣-دریافت و نگهداری ضمانتنامه های لازم جهت انجام شرح خدمات تفاهم نامه به صورت کامل از دانشگاه؛

تمامی محتوای موجود در این سند متعلق به دبیرخانه شورای عالی عتف بوده و هرگونه نشر، تکثیر و جابجایی آن بدون اخذ مجوز از مسئولین مربوطه مجاز نمی‌باشد.

ماده ۷: تعهدات وزارت

۱-تعامل با شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مشمول جهت شناسایی نیازمندی‌های فناورانه و مستندسازی آنها

۲-فراخوان نیازمندی‌های شناسایی شده جهت دریافت پیشنهاده‌های پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری از طریق سامانه ساتع

۳-دریافت پیشنهاده‌ها، ارزیابی و بررسی آنها با حضور نماینده شرکتهای مشمول و انتخاب پیشنهاده حائز شرایط

٤-نظارت علمی و اجرایی بر اجرای مفاد تفاهم نامه.

ماده ۸: ناظر علمی طرح

نظارت علمی طرح توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ : مدت تفاهم‌نامه، اصلاحات، تمدید و فسخ

۱- مدت زمان اجرای تفاهم‌نامه حاضر از تاریخ امضا تا پایان مدت اجرای پیشنهاده پیوست این تفاهم‌نامه به مدت ۱۲ ماه معتبر و در صورت توافق طرفین و تایید ناظر علمی طرح و براساس شرایط اجتماعی و احیانا غیرقابل پیش‌بینی قابل تمدید خواهد بود.

۲- در صورت عدم انجام تعهدات از سوی دانشگاه در زمان مقرر، پس از دو اخطار کتبی (ده روز) با نظر ناظر علمی طرح به صورت یکطرفه فسخ می‌شود. دانشگاه متعهد می شود هزینه و غرامت‌های اعلامی توسط ناظر علمی را پرداخت نماید.

تبصره : در صورتیکه به هر دلیلی پروژه بصورت ناموفق مختومه اعلام شود، خدمات انجام شده و تایید شده به هزینه قطعی لحاظ خواهد شد و بقیه بخش‌های انجام نشده براساس توافق طرفین و نظر ناظر علمی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰: حقوق مادی و معنوی

کلیه حقوق مادی موضوع تفاهم نامه متعلق به **وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران** می‌باشد و دانشگاه با دریافت حق الزحمه قرارداد کلیه حقوق خود در این خصوص را با علم و اگاهی و اطلاع از این بند و مفاد قرارداد واگذار نموده است. کلیه حقوق معنوی موضوع قرارداد متعلق به طرفین تفاهم‌نامه می‌باشد و در هر صورت دانشگاه نمی‌تواند بدون اطلاع **وزارت نفت** نسبت به چاپ و یا انتشار آن در روزنامه و مجله و کتب و یا کلیه مواردی که

تمامی محتوای موجود در این سند متعلق به دبیرخانه شورای عالی عتف بوده و هرگونه نشر، تکثیر و جابجایی آن بدون اخذ مجوز از مسئولین مربوطه مجاز نمی‌باشد.

منجر به انتشار عمومی و خصوصی اعم از مجازی و غیر مجازی و غیره خواهد شد چاپ و یا درج نماید و در صورت موافقت **وزارت نفت** نیز بایستی نام **وزارت نفت** را بعنوان کارفرما و صاحب اثر درج نماید.

ماده ۱۱: عوامل پیش‌بینی نشده

چنانچه به علت حوادث قهری غیرمترقبه مانند: سیل، زلزله، طوفان و غیره، در پیشرفت کار تأخیری صورت پذیرد و این تأخیر به تأیید ناظر علمی و ناظر کلان برسد به همان میزان به مدت قرارداد افزوده می‌شود.

ماده ۱۲: حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مفاد و واژه‌های این تفاهم نامه، موضوع از طریق ارجاع به مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد. نظر مرکز مذکور برای طرفین قطعی و الزام‌آور و غیرقابل اعتراض است.

ماده ۱۳: این تفاهم‌نامه در ۱۳ ماده و ۲ تبصره، در ۳ نسخه اصلی که هرکدام حکم واحد را دارد، در تاریخ / /۱۴۰۵ به امضاء رسیده و از تاریخ مذکور لازم الاجراست.

دکتر شجاع احمدوند	**دکتر امید شاکری**	**دکتر پیمان صالحی**
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی	**معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت**	**دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری**

تمامی محتوای موجود در این سند متعلق به دبیرخانه شورای عالی عتف بوده و هرگونه نشر، تکثیر و جابجایی آن بدون اخذ مجوز از مسئولین مربوطه مجاز نمی‌باشد.